

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 776/2533 นาง นิตยา ตีรวรพันธ์ กับพวก โจทก์
บริษัท นคร บริการ ขนส่ง จำกัด จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1118, มาตรา 1574, มาตรา 1575, มาตรา 1599, มาตรา 1600,
มาตรา 1629, มาตรา 1635

โจทก์ทั้งสองต่างเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายซึ่งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งหุ้นมรดกของผู้ตายในบริษัทจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599, 1600, 1629(1), 1629 วรรคท้าย และ 1635(1) การที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยลงทะเบียนให้โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาผู้ตายเป็นผู้ถือหุ้นมรดกทั้งหมดแต่ผู้เดียว เท่ากับขอให้โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของหุ้นมรดกทั้งหมดแต่ผู้เดียว โดยไม่แบ่งหุ้นมรดกให้แก่โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์ของผู้ตาย ถือได้ว่าโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาผู้ใช้อำนาจปกครองของโจทก์ที่ 2 เอาประโยชน์จากกิจการและประโยชน์นั้นขัดกับประโยชน์ของโจทก์ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574, 1575 ความหมายของมาตรา 1118 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงหุ้นจำนวนเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ ถ้ามีหลายคนเป็นเจ้าของหุ้น หุ้นเดียวต้องให้คนใดคนหนึ่งใช้สิทธิแต่คนเดียวในฐานะผู้ถือหุ้น แต่กรณีนี้หุ้นมรดกมีจำนวน 500 หุ้น จึงอาจแบ่งระหว่างโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 แยกกันถือหุ้นได้ โจทก์ที่ 1 จะขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น มรดกเพียงผู้เดียวในหุ้นมรดกทั้งหมดโดยอ้างมาตรา 1118หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นภริยาและโจทก์ที่ 2 เป็นบุตรของ นายเกรียงศักดิ์หรือกัมสุข ตีรวพันธ์ หรือแช่ดี ผู้ตาย ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง บริษัทจำเลยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และถือหุ้นในบริษัทจำเลยจำนวน 500 หุ้น ตั้งแต่ เลขที่ 1 ถึงที่ 500 ผู้ตายถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 หุ้นของผู้ ตายดังกล่าวจึงตกเป็นของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตาย โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายกับในฐานะส่วนตัวและในฐานะเป็นมารดาผู้แทนโดย ชอบธรรมของโจทก์ที่ 2 ขอใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นขอให้บังคับ บริษัทจำเลยจดทะเบียนและจดทะเบียนการโอนทั้งชื่อและสำนักของโจทก์ลงในทะเบียน ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลย ตั้งแต่หุ้นเลขที่ 1 ถึง 500 ให้แก่โจทก์ที่ 1 หากจำเลยไม่ ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยให้การว่าโจทก์ที่ 1 ฟ้องขอให้ลงชื่อโจทก์ที่ 1 แต่ผู้เดียวในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ศาลเป็นการทำนิติกรรมซึ่งตนมีส่วนได้เสียขัดต่อประโยชน์ของโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ เยาว์ เป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนและจดทะเบียนการโอนทั้งชื่อและสำนักของโจทก์ทั้งสองลง ในทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทจำเลย สำหรับหุ้นเลขที่ 1 ถึง 500 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรับเฉพาะโจทก์ที่ 1 ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ตาย นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาพึงได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เป็นภริยาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายเกรียงศักดิ์หรือกัมสุข ตีรวพันธ์ หรือแช่ดีซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 ระหว่างมีชีวิต ผู้ตายถือหุ้นพิพาทในบริษัทจำเลยตามใบหุ้นเลขที่ 1 ถึงเลขที่ 500 จำนวน 500 หุ้น ภายหลังมรณกรรมของผู้ตาย โจทก์ที่ 1 และนายเหียงได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้ จัดการมรดกของผู้ตายตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 399/2520 ของศาลจังหวัด

นครศรีธรรมราชหลังจากนั้นโจทก์ที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ที่ 2 กับนายเหียงได้ทำสัญญาแบ่งทรัพย์สินของผู้ตายรวมทั้งหุ้นจำนวนพิพาทในบริษัทจำเลย ต่อมาโจทก์ที่ 1 ในฐานะส่วนตัวและผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ที่ 2 ได้ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าบันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินรวมทั้งหุ้นจำนวนพิพาทซึ่งตามข้อตกลงให้ตกเป็นของนายเหียงเป็นโมฆะ คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษาว่า นายเหียงเอาทรัพย์สินของกองมรดกของผู้ตายซึ่งนายเหียงเป็นผู้จัดการมรดกมาทำสัญญาแบ่งให้ตนเอง ประโยชน์ส่วนได้เสียของนายเหียงย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1722 บันทึกข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินจึงเป็นโมฆะตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3408/2525

ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยมีหน้าที่ต้องลงทะเบียนโอนหุ้นทั้งหมดของผู้ตายให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะโจทก์ที่ 2 ก็เป็นทายาทในกองมรดกของผู้ตายอีกคนหนึ่ง เป็นการบังคับให้จำเลยปฏิบัติสิ่งที่กระทบกระเทือนสิทธิของโจทก์ที่ 2 อยู่ในตัว และเท่ากับโจทก์ที่ 1 ขอรับกรรมสิทธิในหุ้นทั้งหมดเป็นของโจทก์ที่ 1 แต่เพียงผู้เดียวนั้น เห็นว่าโจทก์ที่ 1 เป็นภริยาโจทก์ที่ 2 เป็นบุตรผู้เยาว์ของผู้ตายโจทก์ทั้งสองต่างเป็นทายาทโดยธรรม ซึ่งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งหุ้นของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599, 1600, 1629(1), 1629 วรรคท้าย และ 1635(1) ดังนั้นตามคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยลงทะเบียนให้โจทก์ที่ 1 เพียงผู้เดียวเป็นผู้ถือหุ้นทั้ง 500 หุ้น เท่ากับขอให้โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมดแต่ผู้เดียว ไม่แบ่งหุ้นมรดกให้แก่โจทก์ที่ 2 บุตรผู้เยาว์ถือได้ว่า โจทก์ที่ 1 มารดาผู้ใช้อำนาจปกครองเอาประโยชน์จากกิจการและประโยชน์นั้นขัดกับประโยชน์ของโจทก์ที่ 2 ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574, 1575 ส่วนที่โจทก์ที่ 1 อ้างสิทธิตามมาตรา 1118 โดยขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวในหุ้นทั้งหมดนั้น เห็นว่า ตามมาตราดังกล่าวหมายถึงถึงหุ้นจำนวนหุ้นเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ ถ้ามีหลายคนเป็นเจ้าของหุ้นหุ้นเดียวนั้น

ต้องให้คนใดคนหนึ่งใช้สิทธิแต่คนเดียวในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น กรณีนี้หุ้นมรดกมีจำนวน 500 หุ้น มีหมายเลขหุ้นตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง 500 จึงอาจแบ่งระหว่างโจทก์ที่ 1 กับ โจทก์ที่ 2 แยกกันถือหุ้นได้ แต่โจทก์ทั้งสองไม่ได้นำสืบว่าโจทก์แต่ละคนมีสิทธิในหุ้น มรดกนั้นเท่าใด จึงไม่อาจแบ่งหุ้นอันเป็นมรดกให้แก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ด้วย เหตุดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจพิพากษาตามคำขอของโจทก์ในชั้นนี้ได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ฎีกาข้ออื่นของจำเลยต่อไป ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ทั้งสองที่จะฟ้องใหม่ภายในอายุ ความ

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------